

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3947/2536

นางรุ่งรวิ เลิศวณิชพิศาล กับพวก
บริษัทไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93 (2)

เมื่อต้นฉบับใบอนุญาตชำรุดยนต์อยู่ในความครอบครองของ น.ซึ่งหลบหนีคดีอาญา จึงเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นชอบที่โจทก์ที่ 1 จะอ้างสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 93 (2)

จำเลยให้การรับว่า ได้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ไว้จริงแต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเพราะผู้ชำรุดยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ชำรุดยนต์ได้ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบในข้อนี้

จำเลยให้การรับว่า ได้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ไว้จริงแต่จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยเพราะผู้ชำรุดยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ชำรุดยนต์ได้ตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยจึงมีหน้าที่นำสืบในข้อนี้

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายปราโมทย์ บุนนาค

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรินทร์ นาควิเชียร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------